

ORIGINAL

RECIBIDO MAR30'26PM 1:19

TRAMITES Y RECORDS SENADO PR

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20<sup>ma</sup> Asamblea  
Legislativa

3<sup>ra</sup> Sesión  
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

R. C. de la C. 12

INFORME POSITIVO

30 de marzo de 2026

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de Agricultura del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración recomienda la aprobación de la Resolución Conjunta de la Cámara 12 con las enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que acompaña a este informe.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resolución Conjunta de la Cámara 12, tiene como objetivo "...ordenar al Departamento de Agricultura y a la Junta de Planificación de Puerto Rico proceder con la liberación de las restricciones y las condiciones sobre preservación e indivisión previamente impuestas y anotadas según dispuesto por la Ley Núm. 107 de 3 de julio de 1974, según enmendada, del predio de terreno marcado como Solar "E", en el plano de inscripción del caso número 061U2-CTOO-0798 localizado en el Barrio Guzmán Arriba del término municipal de Río Grande, Puerto Rico, con una cabida superficial de 3,930.400 metros cuadrados, y adquirida por Don William Rosario Ortiz y Doña María Milagros Díaz Colón, a los fines de hacer justicia a los residentes de la parcela que han adquirido mediante escritura".

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

La Comisión de Agricultura del Senado de Puerto Rico requirió la presentación de memoriales explicativos a la Autoridad de Tierras y a la Junta de Planificación. Asimismo, y en aras de contar con un análisis más abarcador de la medida, se solicitaron los memoriales explicativos recibidos en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Representantes.

Una vez analizado el informe positivo de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Representantes, se consideró la posición de la Autoridad de Tierras, la cual expone que el Programa de Fincas Familiares, creado al amparo de la Ley de Tierras, tiene como finalidad propiciar el aprovechamiento óptimo de los terrenos rurales mediante el desarrollo de actividades agrícolas. Este esfuerzo busca que las familias beneficiarias puedan alcanzar estabilidad económica y, a su vez, contribuir al sostenimiento de servicios esenciales en las comunidades rurales.

Dicho Programa impone restricciones claras en cuanto a la no segregación de los predios y al uso estrictamente agrícola de los mismos, con el propósito de salvaguardar su naturaleza y objetivos. No obstante, la Ley Núm. 107, según enmendada, contempla excepciones que permiten la segregación de solares residenciales de hasta 800 metros cuadrados, destinados a hijos e hijas de los titulares originales, siempre sujeto al cumplimiento de requisitos económicos específicos y a que no se comprometa la capacidad agrícola del terreno restante.



Según se detalla en el memorial, el ordenamiento jurídico vigente dispone que las solicitudes de segregación únicamente pueden ser promovidas por el titular original del predio. Cabe señalar que la Ley 113 de 29 de julio de 2024 eliminó el límite previo de tres solares, permitiendo un mayor número de segregaciones, siempre que estas se destinen exclusivamente a viviendas familiares. Sin embargo, permanece inalterada la disposición que restringe la solicitud a los primeros titulares, lo que excluye a herederos o adquirentes posteriores de acogerse a dicho beneficio.

En ese contexto, la Autoridad de Tierras indica que, en relación con la R.C. de la C. 12, carece de autoridad legal para autorizar nuevas segregaciones, toda vez que los peticionarios actuales no ostentan la condición de titulares originales. En particular, al tratarse de segundos titulares o sucesores el señor William Rosario Ortiz y la señora María Milagros Díaz Colón, la agencia se encuentra legalmente impedida de tramitar la solicitud de liberación presentada.

En atención a lo anterior, y conforme a las facultades constitucionales y estatutarias conferidas a esta Asamblea Legislativa para atender situaciones de esta índole, esta Honorable Comisión, tras examinar las circunstancias específicas del caso, concluye que procede la presentación de un Informe Positivo, respaldando así los propósitos de la medida en consideración.

### IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

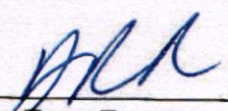
Del análisis realizado por esta Comisión, a tenor con el Artículo 1.007 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como "Código Municipal de Puerto Rico", no surge que la medida tenga impacto fiscal sobre las finanzas municipales.

### CONCLUSIÓN



En virtud de lo antes expuesto, esta Honorable Comisión previo estudio y consideración de la Resolución Conjunta de la Cámara 12, tiene el honor de recomendar a este Honorable Cuerpo Legislativo su aprobación con las enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que acompaña a este informe.

Respetuosamente sometido,



---

**Jeison Rosa Ramos**  
Presidente  
Comisión de Agricultura

(TEXTO DE APROBACIÓN FINAL POR LA CÁMARA)  
(9 DE MARZO DE 2026)

---

**ENTIRILLADO ELECTRÓNICO**  
**GOBIERNO DE PUERTO RICO**

20ma. Asamblea  
Legislativa

1ra. Sesión  
Ordinaria

**CÁMARA DE REPRESENTANTES**

**R. C. de la C. 12**

2 DE ENERO DE 2025

Presentada por la representante *Medina Calderón*

Referida a la Comisión de Agricultura

**RESOLUCIÓN CONJUNTA**

Para ordenar al Departamento de Agricultura y a la Junta de Planificación de Puerto Rico proceder con la liberación de las restricciones y las condiciones sobre preservación e indivisión previamente impuestas y anotadas según dispuesto por la Ley Núm. 107 de 3 de julio de 1974, según enmendada, del predio de terreno marcado como Solar "E", en el plano de inscripción del caso número 061U2-CT00-0798 localizado en el Barrio Guzmán Arriba del término municipal de Río Grande, Puerto Rico, con una cabida superficial de 3,930.400 metros cuadrados, y adquirida por Don William Rosario Ortiz y Doña María Milagros Díaz Colón, a los fines de hacer justicia a los residentes de la parcela que han adquirido mediante escritura.

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

La Ley Núm. 107 de 3 de julio de 1974, enmendó la Ley Núm. 5 de 7 de diciembre de 1966, ley que creó el Programa de Fincas de Tipo Familiar, conocida como "Título VI de la Ley de Tierras", para establecer las condiciones y restricciones de no segregación ni cambio de uso agrícola a las fincas adscritas al Programa. El Secretario de Agricultura fue facultado para la disposición de terrenos para uso agrícola mediante cesión, venta, arrendamiento o usufructo. La disposición de estas fincas bajo este programa se realizaba bajo una serie de condiciones y restricciones que formaban parte de la escritura o de la Certificación de Título que emite el Departamento de Agricultura. Dichas condiciones

solamente podrían ser variadas en unos casos excepcionales enumerados en la Ley o por disposición de la Asamblea Legislativa.

Mediante el Plan de Reorganización Núm. 4 del 29 de julio de 2010, se estableció que el Programa de Fincas Familiares de la Corporación para el Desarrollo Rural pasaría a ser parte de la Autoridad de Tierras de Puerto Rico.

Don Sebastián Morales Rodríguez era dueño de Finca Pizá ubicada en el Municipio de Río Grande. Dicha finca se describe como sigue:



Rústica: Predio de terreno marcado con el número cuatro (4) en el plano de subdivisión de la FINCA PIZÁ, sita en el barrio Guzmán Arriba del término municipal de Río Grande, Puerto Rico, compuesta de dieciséis cuerdas con ocho mil doscientos trece diezmilésimas de otra (16.8213), equivalentes a sesenta y seis mil ciento catorce metros cuadrados con tres mil seiscientos treinta y nueve diezmilésimas de otro (66,114.3639). Colinda por el Norte, con finca individual número cinco (5); por el Sur, con finca individual número uno (1); por el Este, con fincas individuales uno (1) y tres (3); por el Oeste, con terrenos de la Sucesión Celestino Sánchez.

La finca principal consta inscrita al folio doscientos veintitrés (223) del tomo cuarenta y dos (42) de Río Grande, finca número dos mil ciento cincuenta y siete (2,157). Don Morales adquirió el referido inmueble mediante una Certificación de Título con Restricciones, otorgada en San Juan, Puerto Rico el día seis (6) de septiembre de dos mil (2000), por José Galarza Custodio, director ejecutivo de la Corporación para el Desarrollo Rural de Puerto Rico.

De la antes descrita propiedad, Don Sebastián Morales segregó cuatro (4) fincas como fincas separadas e independientes. Entre las cuales se encuentra el solar "E" que fue adquirido por el matrimonio de Don William Rosario Ortiz y su esposa Doña María Milagro Díaz Colón mediante escritura pública 96 ante el Abogado y Notario Público Víctor M. Riefkohl Rivera el 8 de diciembre de 2006. El mencionado solar "E" se describe de la siguiente manera:

En lindes: Por el Norte, en una alineación de sesenta y tres punto ciento sesenta y cinco (36.165) metros, con el solar "F" del plano de inscripción; por el Sur, en una distancia de cincuenta y nueve punto cincuenta y tres (59.053) metros, con solar "D" del plano de inscripción; por el Este, en una distancia de sesenta y cuatro punto cero ochenta y nueve (64.089) metros, con remanente de la finca que se segrega; y por el Oeste, en una distancia de sesenta y cuatro punto seiscientos sesenta y tres (64.663) metros, con Sucesión Sánchez.

En aras de hacer justicia y permitir que estas familias opten por utilizar los predios se estima meritorio autorizar la liberación de las restricciones impuestas por ley. Esta Resolución Conjunta no significa un cambio en la política pública de protección de los terrenos agrícolas.

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1           Sección 1.-Se ordena al Departamento de Agricultura y a la Junta de Planificación  
2 de Puerto Rico proceder con la liberación de las restricciones y condiciones sobre  
3 preservación e indivisión previamente impuestas y anotadas según dispuesto por la Ley  
4 Núm. 107 de 3 de julio de 1974, según enmendada, incluida en la Escritura sobre  
5 Compraventa con Restricciones, número noventa y seis (96), suscrita el ocho (8) de  
6 diciembre de dos mil seis (2006), ante el notario Víctor M. Reifkohl Rivera;  
7 correspondiente a la finca número cuatro (4) en el Bo. Guzmán Arriba del término  
8 municipal de Río Grande, Puerto Rico, adquirida por Don William Rosario Ortiz y su  
9 esposa Doña María Milagros Díaz Colón.

10           Sección 2.-El Departamento de Agricultura de Puerto Rico y la Junta de Planificación  
11 procederán ~~procederá~~ con la liberación de las condiciones y restricciones del predio de  
12 terreno identificado en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta en un término no mayor  
13 de ciento veinte (120) días a partir de la aprobación de esta Resolución Conjunta.

14           Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después  
15 de su aprobación.